

1506318-28.2019.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... ao local dos fatos, conhecido pelo tráfico e pela frequência de usuários. Em razão de roubos que ocorrem no centro da cidade, alguns deles são usuários que vão até o local para fazer a troca dos objetos subtraídos com entorpecente. Em razão de terem verificado imagens de segurança da Pizzaria onde ocorreu o roubo, tomaram conhecimento do autor, com as características e vestes. Foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506318-28.2019.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506318-28.2019.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2364891/2019 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5707171 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 7885/19/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2364891 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 7885/19/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REINALDO CHRISTIAN DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

REINALDO CHRISTIAN DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, porque, em 1º de dezembro de 2019, por volta das 23h, na Rua Prudente de Moraes, nº 29, Jardim Santo Antonio, nesta cidade, subtraiu, mediante grave ameaça empregada com uma arma de fogo (não apreendida) em face da vítima A.D.P., a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais), pertencente ao estabelecimento comercial conhecido como "Pizzaria 2009".

Recebida a denúncia em 19/02/2020 (fls. 28/29), o réu foi regularmente citado (fls. 43) e ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 49/51).

Em instrução, ouviram-se a vítima, testemunhas e o réu foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com afastamento da causa de aumento relativa à

prática do roubo.

A Defesa, por sua vez, argumentou pela nulidade do reconhecimento e requereu a absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de roubo simples e teceu considerações sobre a aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, rejeito a nulidade acerca da alegada inobservância das formalidades essenciais do reconhecimento feito pela vítima, haja vista que, afora o auto de reconhecimento pessoal de fls. 5, a vítima apontou, com bastante segurança, em audiência judicial, o réu como sendo o autor do roubo, prova essa dotada de eficácia jurídico-processual, especialmente porque conjugada com outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A propósito, confira: [...] 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. [...] (STJ, AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Ademais, deve-se frisar que, sob o crivo do contraditório, o ofendido mencionou que, na delegacia, já reconheceu o réu apenas por ter ouvido sua voz, bem como que, quando do reconhecimento, ele estava próximo de outras pessoas. Outrossim, não há elementos nos autos para se concluir, conforme dito pelo acusado, de que teria sido tirada uma foto sua, quando da abordagem, e a enviado para a proprietária do estabelecimento onde ocorreu o ilícito penal.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 5) e pelos demais elementos de prova existentes nos autos.

Autoria igualmente inequívoca.

Em declarações ao Juízo, a vítima A.D.P. afirmou que estava trabalhando e, em determinado momento, o agente chegou com uma arma (até pensou que era um fuzil, mas ficou sabendo que era uma espingarda de "chumbinho"), pegou o dinheiro do caixa e saiu correndo. O acusado, na oportunidade, falou "é um assalto". Ele subtraiu cerca de 180 reais. Na delegacia, reconheceu o réu pela voz, sem necessitar vê-lo; depois de vê-lo, já o conheceu. Não teve dúvidas quanto ao reconhecimento. Este ocorreu cerca de uma ou duas semanas após o roubo. A pizzaria, local dos fatos, não tinha câmeras; não havia câmera em qualquer lugar na rua. O agente estava com uma touca preta, um capuz; conseguiu ver o rosto dele. O réu foi colocado ao lado de outras pessoas, mas não prestou atenção nestas, apenas no réu. Em audiência, reconheceu o réu ao ser colocada sua foto ao lado de outras.

O Policial Militar Diego aduziu que estavam em diligências próximas ao local dos fatos, conhecido pelo tráfico e pela frequência de usuários. Em razão de roubos que ocorrem no centro da cidade, alguns deles são usuários que vão até o local para fazer a troca dos objetos subtraídos com entorpecente. Em razão de terem verificado imagens de segurança da Pizzaria onde ocorreu o roubo, tomaram conhecimento do autor, com as características e vestes. Foram em patrulhamento para tentar esclarecer o roubo, e abordaram o acusado. Quando da abordagem, fizeram busca pessoal, e foram localizadas pedras de crack. Foi indagado e o acusado afirmou que fazia o tráfico; uma parte seria para venda, e outra para uso. Questionado também sobre o roubo, mencionou que havia praticado o delito. Perguntado acerca da arma, disse que confeccionou uma arma artesanal para fazer essa menção quando da prática do crime, com madeira e ferro. O roubo foi em data anterior à abordagem do réu.

O Policial Militar Aguinaldo narrou os mesmos fatos da testemunha PM Diego.

Interrogado em Juízo, o réu confessou o cometimento do crime, alegando, em linhas

gerais, que não foi o autor do delito. Vendeu a droga, como assumiu para a polícia; quem fez o assalto, porém, foi “Bruninho”. O fato ocorreu dia 1/12, e foi abordado em 10/12. Não assumiu, todavia, a prática do roubo, perante os policiais. No momento, o Policial Aguinaldo tirou uma foto sua e mandou para a proprietária da pizzeria. “Bruninho” saiu correndo no dia da abordagem. “Bruninho” também tem olho claro. Na delegacia, foi mostrado direto para a vítima; não foi colocado com outras pessoas para se reconhecido.

Pois bem.

Como se vê, as provas corroboram para a ocorrência dos fatos conforme descritos na denúncia, isto é, vítima e testemunhas ouvidas em Juízo relataram os fatos na forma em que constantes na exordial acusatória. Frise-se que o ofendido reconheceu o acusado durante toda a persecução penal (fls. 5 [fase policial] e durante a audiência virtual), o que foi corroborado pelos demais elementos de prova e convicção reproduzidos sob o contraditório e ampla defesa.

Convém destacar, ao demais, que a palavra da vítima tem enorme relevo em casos da espécie, mormente quando não há qualquer elemento a demonstrar uma sua intenção de incriminar injustamente o acusado, que, neste caso, não conseguiu supor uma hipótese para tanto. Possível, portanto, também por isso, o reconhecimento da causa de aumento de pena quanto à utilização de arma. Nesse sentido: [...] Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. [...] (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Ainda a respeito: [...] O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020).

Outrossim, não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma falsa incriminação, não havendo, assim, também nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Militares que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado a respeito na nota de rodapé, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade (STJ, AgRg no RESp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020). Entretanto, entendo ser o caso de se afastar a causa de aumento de pena da utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), em virtude de não haver firmes elementos nos autos que justifiquem sua incidência. Com efeito, segundo mencionado pelo Ministério Público, os indícios nos autos não apontam para esse sentido e, à míngua de maiores evidências, não deve prevalecer.

Afora isso tudo, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

De rigor, portanto, a condenação tal como proposta, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), atento às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, o que resulta em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em

vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado. Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. Em razão da reincidência (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I), conforme certidão de fls. 22 (proc. 2495-57.2018 - TJ em 06/03/2018), aplico o acréscimo de 1/6, pois o mais condizente à quantidade e qualidade da agravante reconhecida. Então, redimensiono a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

Nos termos do art. 33, § 2º, b, "contrario sensu" (reincidência), fixo o regime inicial fechado (CP, art. 34), mesmo porque é o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência no presente caso (CP, art. 33, § 3º), relembrando-se que se tratou de crime cometido com grave ameaça à pessoa, além da reincidência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de REINALDO CHRISTIAN DA SILVA, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 11 (onze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Respondendo solto a este processo, reconheço-lhe o direito de assim permanecer em caso de recurso.

Conforme art. 387, IV, do CPP, fixo indenização corrigível de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), numerário que a vítima indicou ter sido subtraído.

Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário e, nada havendo a ser tratado, regularize-se e archive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA